

1501003-40.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136846/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 18019946 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 633/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2136846 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270, Fone:

(11) 4506-1842, Embu das Artes-SP - E-mail: embu1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501003-40.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136846/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 18019946 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 633/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2136846 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÍCARO PINHEIRO DOS REIS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 19 de abril de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 1ª Vara Judicial do Foro de Embu das Artes, Comarca de Embu das Artes, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e, tendo em vista as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do Covid-19, considerando o Provimento CSM nº 2564/2020, bem como o Comunicado CG nº 284/2020 com orientação para realização de audiências virtuais através da utilização da ferramenta Microsoft Teams, excepcionalmente por meio de audiência mista, verificou-se a presença

virtual do(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Marcela Figueiredo Brechara Ferro, do réu ÍCARO PINHEIRO DOS REIS, bem como da testemunha comum, Sr. Reginaldo. Presentes em sala de audiência o Advogado(a), Dr.(a) Sean Bruce Paula de Jesus e a testemunha comum, Sr. Marcos. Iniciados os trabalhos da presente audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que os depoimentos das testemunhas, bem como o interrogatório do réu fossem gravados por meio de sistema de captação audiovisual, liberando-se a mídia a seguir. Dada a palavra às partes para se manifestarem, por elas foi dito que nada tinham a requerer. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte deliberação: Vistos. Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução processual. A seguir pelas partes foram apresentadas alegações finais oralmente, sendo gravado pelo sistema audiovisual, juntando a mídia a seguir. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos, ÍCARO PINHEIRO DOS REIS foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06 por conta do fato descrito na denúncia (fls. 104/105). A denúncia foi recebida (fls. 106/107) em 07 de junho de 2021. O réu foi citado (fls. 117) e apresentou sua resposta (fls. 144/149). Na presente data, realizada a instrução e ambas as partes se manifestaram, conforme gravação anexa. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A materialidade esta demonstrada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 134/135). A autoria, contudo, se mostra incerta. O acusado negou qualquer participação no crime imputado, afirmando desconhecer os adolescentes apreendidos na ocasião e que também não tinha qualquer relação com a droga apreendida, sendo que transitava pelo local já que é caminho para a casa de sua namorada. Os policiais civis, responsáveis pela prisão, afirmaram que receberam notícias da prática de crime no local, se deslocaram e visualizaram o acusado em companhia de outro rapaz, os quais possuíam as características informadas, sendo que a sacola com as drogas encontrava-se próxima a ambos, com o réu encontraram pequena quantia em dinheiro e com o outro rapaz, que era ainda adolescente, encontraram supostas anotações relacionadas ao tráfico, contudo ambos negaram a propriedade das drogas que se encontrava na sacola. Verifica-se, diante de tais relatos, que não há certeza necessária que envolva a pessoa do acusado às drogas que foram localizadas, pois o simples fato de possuir características semelhantes às que foram informadas em notícia anônima não são suficientes para confirmar a autoria. Ademais, se observa que os policiais civis não efetuaram a devida investigação que lhes caberia, porquanto não efetuaram breve observação a fim de se delimitar a atuação de cada sujeito e se ambos, de fato, estavam envolvidos no espúrio comércio. A dúvida, como se sabe, dada a ineficiência da atuação policial, milita em favor do réu. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo para ABSOLVER ÍCARO PINHEIRO DOS REIS, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Revogo a prisão preventiva, diante da absolvição. Expeça-se, COM URGÊNCIA, alvará de soltura clausulado. Considerando que o Ministério Público se ausentou do ambiente virtual, para que tome conhecimento formal desta sentença, abra-se vista. Intime-se o acusado, expedindo-se mandado para o endereço que se encontra nos autos. Por fim, após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado, especificando-se os atos por ele praticados. NADA MAIS. Este termo deixa de conter todas as assinaturas dos participantes, tendo em vista que a audiência ocorreu de forma mista. Eu, Magna Celestino Vidal, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Defensor(a):